

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5003949-98.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: IVAN SALERNO DE MOURA FILHO

IMPETRADO: 8ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. DESCONTO DE PSS. TETO DO JEF. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL, ABUSIVO OU TERATOLOGICO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5003949-98.2025.4.02.5101

510015420906 .V7

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5003949-98.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: IVAN SALERNO DE MOURA FILHO

IMPETRADO: 8ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face das decisões proferidas nos autos originários, "nos Eventos 338 - item 6/7, 354 - item III, 367 - item II, 381 e por último 391".

Requerreu:

"Portanto, o Impetrante requer a V.Exª Relator do Colegiado da 8ª Turma Recursal Federal, a Concessão de PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS ATOS JUDICIAIS IMPUGNADOS, nos termos do Art. 7º, III, da Lei nº 12.016 c/c o Art. 300, CPC. determinando à Autoridade Coatora que suspenda o processo ou faça à Requisição por PRECATÓRIO de todo o valor das parcelas das pensões vencidas, desde a data do óbito do genitor do Impetrante, até o mês de Março/2024, antes da implantação da Pensão em Abril/2024, ocorrida no curso do processo de origem, denominados "atrasados", sem limitação de 60 (sessenta) salários mínimos, com juros e correção monetária, atendendo integralmente aos termos da r. Sentença no Evento 144 da ação previdenciária que tramita atualmente na 34ª Vara Federal dessa Capital, na forma do Enunciado 48 das Turmas Recursais do TRF2."

(...)

"Ao final, Seja Concedida a Segurança ao Impetrante, quer nos termos da Liminar pelo Ilustre Relator, quer no Mérito com Decisão de V. Exªs do Colegiado dessa Colenda 8ª Turma Recursal Federal, para ele receber todas as parcelas/pensões mensais vencidas ("atrasados") no curso da ação, desde o óbito do pai do Impetrante até Março/2024, mês anterior à implantação da pensão pelo INSS, na forma do Enunciado 48 das Turmas Recursais do TRF2, anulando as Decisões Interlocutórias da Autoridade Coatora do Juízo de Origem, por violação ao Direito Líquido e Certo do Impetrante."

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (evento 3, DOC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"Em breve síntese, insurge-se a parte autora contra as decisões judiciais relativas expedição de RPV, eventual desconto de PSS, respeito ao teto do JEF e o respeito à prescrição quinquenal.

O mandado de segurança só pode ser utilizado contra atos ou omissões que violem o direito líquido e certo do impetrante. Ainda, o instrumento apenas é admissível para impugnar decisão judicial, em sede de juizado, posterior a sentença transitada em julgado. Neste sentido, inclusive, o enunciado 73 destas Turmas:

"É inviável o Mandado de Segurança contra decisão pelo rito dos Juizados Especiais Federais, salvo na fase de cumprimento e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

No caso em apreço, quanto ao teto dos JEFs, a limitação de valor está estabelecida no artigo 3o da Lei 10.259/01. Colhe-se do texto da lei:

"Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças."

A parte autora assinou termo de renúncia no evento 11, ANEXO2.

Quanto a eventual desconto de PSS, tanto a sentença quanto o relatório/voto não discutiram qualquer matéria referente ao tema, de sorte que a parte autora não pode questionar tal matéria apenas em fase de cumprimento de sentença, tendo essa relatoria analisado caso semelhante no processo 5074593-03.2024.4.02.5101/RJ, evento 29, DOC1.

Quanto à à prescrição quinquenal, o órgão julgador indeferiu o pedido de não aplicação da prescrição quinquenal, fundamentando que a Lei 8213/91 só é aplicável a segurados do INSS e que a parte autora é pensionista de servidor público.

Correto o entendimento do órgão julgador. O Artigo 16 da Lei 8213/91 determina quem são os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado. A parte autora não está inserida no Regime Geral de Previdência Social.

Assim, o ato não é ilegal, abusivo ou teratológico. "

Portanto, não há direito líquido e certo a ser remediado na presente ação constitucional.

Por tais razões, voto por **DENEGAR A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora.